

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1203/2537

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
นายสัมพันธ์ หรือพันธ์ บุญเทียม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 72, มาตรา 80, มาตรา 288

การจะอ้างว่าเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะนั้น นอกจากจะต้องถูก
ช่มแจงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแล้วยังต้องกระทำต่อผู้ช่มแจงในขณะ
นั้นด้วย แม้การที่ผู้เสียหายเป็นชู้กับภรรยาจำเลยจะเป็นการช่มแจงจำเลยซึ่งเป็นสามี
อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมก็ตามแต่การที่จำเลยทราบเรื่องจากภรรยาแล้ว
ภายหลังจากนั้นเป็นเวลานานถึง 3 ชั่วโมง จึงได้ใช้อาวุธมีดฟันผู้เสียหายนั้น การกระ
ทำของจำเลยมิใช่การกระทำในขณะที่กระชั้นชิดต่อเนื่องยังไม่ขาดตอน จึงมิใช่การก
กระทำต่อผู้ช่มแจงในขณะนั้นการกระทำของจำเลยจึงมิใช่เป็นการกระทำความผิดโดย
บันดาลโทสะ

การจะอ้างว่าเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะนั้น นอกจากจะต้องถูก
ช่มแจงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแล้วยังต้องกระทำต่อผู้ช่มแจงในขณะ
นั้นด้วย แม้การที่ผู้เสียหายเป็นชู้กับภรรยาจำเลยจะเป็นการช่มแจงจำเลยซึ่งเป็นสามี
อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมก็ตามแต่การที่จำเลยทราบเรื่องจากภรรยาแล้ว
ภายหลังจากนั้นเป็นเวลานานถึง 3 ชั่วโมง จึงได้ใช้อาวุธมีดฟันผู้เสียหายนั้น การกระ

ทำของจำเลยมิใช่การกระทำในขณะที่กระชั้นชิดต่อเนื่องยังไม่ขาดตอน จึงมิใช่การกระทำต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นการกระทำของจำเลยจึงมิใช่เป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ

(ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม-ยรรยง ปาณราช)

ศาลจังหวัดเพชรบุรี - นายประเสริฐ โกวิทยา
ศาลอุทธรณ์ - นายสุรพล เจียมจู่ไร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>